

Teaching Exam

Subject – Polity

Topic – आपात्काल

Lecture No.– 01



By– Saurabh Sir

Topics to be Covered



Topic

One

Emergency

Topic

Two

आपात्काल

Topic

Three

Topic

Four

Topic

Five



सर्वोच्च न्यायालय (३२)

Supreme court

उच्च न्यायालय (२२६)

High court

- The High Court can issue writs under which Article of the Constitution?
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है?
- A. Article 32
B. Article 136
✓ C. Article 226
D. Article 124



- How many High Courts are there in India (as of 2024)?
(2024 तक) भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं?
- A. 24
B. 25
C. 26
D. 28

Andhra pradesh

→ latest



→ 18% लोग → बंगाली
Bengali

- Which High Court has jurisdiction over Andaman and Nicobar Islands?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है?

→ भौगोलिक

Geographically

→ पश्चिम बंगाल के निकट
Nearest to West Bengal

- A. Bombay High Court
- B. Delhi High Court
- C. Madras High Court
- ✓ D. Calcutta High Court



- Who decides the strength (number of judges) of a High Court?
किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है?
- A. Parliament
- ✓ B. President
- C. Governor
- D. Chief Justice of High Court

Emergency

આપાતકાલ





The Indian Constitution contains **elaborate emergency provisions** that enable the central government to deal with any abnormal situation effectively. These provisions help in safeguarding the sovereignty, unity, integrity, and security of India.

भारतीय संविधान में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।



Types of Emergency (आपातकाल के प्रकार)

तीन प्रकार

Three types



Article 352 → राष्ट्रीय आपातकाल / NATIONAL EMERGENCY

Article 356 → राज्य आपातकाल / STATE EMERGENCY

Article 360 → वित्तीय आपातकाल / FINANCIAL EMERGENCY



National Emergency (राष्ट्रीय आपातकाल)

- 📌 Article: 352
- It can be declared when there is:
- War (युद्ध) ✓
- External aggression (बाहरी आक्रमण) ✓
- Armed rebellion (सशस्त्र विद्रोह) ✓

Internal disturbance (आंतरिक विद्रोह) ✗

अब इसे हटा दिया गया

Now Removed

25 जून, 1975



6 महीने + 6 महीने + एक बार

- ♦ Who declares it? (घोषणा कौन करता है?)
- The **President**, on written advice of the **Union Cabinet**.
- राष्ट्रपति, केंद्र मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
- ♦ **Parliamentary Approval** (संसदीय अनुमोदन)
- Must be approved by both Houses within 1 month.
- Continues for 6 months at a time, can be extended indefinitely with repeated approvals.
- संसद से 1 महीने में मंजूरी जरूरी होती है। यह 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।



Note: अनुच्छेद 20, 21 → आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते

- Fundamental Rights under Article 19 are automatically suspended.
- Centre becomes all-powerful: federal structure turns unitary. केंद्र
- Life of Lok Sabha may be extended by one year at a time.
- आपातकाल में अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। केंद्र सरकार को विशेष शक्तियाँ मिल जाती हैं।



President's Rule (राष्ट्रपति शासन)

- 📌 Article: 356
- Can be imposed when:
- State government **fails to function** as per the Constitution (constitutional breakdown).
↳ State emergency Floor test → 13 दिन
- **President** is **satisfied** based on **Governor's report** or otherwise. समर्थन
- जब राज्य में **संवैधानिक तंत्र विफल** हो जाए, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।



Topic : आपातकाल



TEACHING
WALLAH

◆ Also known as:

State Emergency (राज्य आपातकाल)

Constitutional Emergency (संवैधानिक आपातकाल)



◆ **Parliamentary Approval:**

Must be approved **within 2 months.**

Valid for **6 months**, can be extended up to **3 years** (with conditions from 44th Amendment).

2 महीने में संसद से मंजूरी अनिवार्य। अधिकतम **3 साल** तक बढ़ाया जा सकता है।



◆ Effects:

State Assembly may be dissolved or suspended.

President administers state through the Governor.

Parliament makes laws for the state.

संसद बनाना है - कानून



Note: वित्तीय आपातकाल - एक बार भी नहीं लगा

PV Narsimha Rao

Financial Emergency (वित्तीय आपातकाल)

Article: 360

1991

→ मनमोहन सिंह

LPD

ढाँचा

→ structure

Declared when the financial stability or credit of India is threatened.

जब भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है, तब यह आपातकाल लागू किया जाता है।

◆ Parliamentary Approval:

Must be approved within 2 months.

No time limit for duration.



Effects:

President can direct states to **follow financial propriety**.

Salaries of **government officials** and **judges** can be **reduced**.

Money bills of states require **President's approval**.

इस दौरान केंद्र सरकार को राज्यों के वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप की शक्ति मिल जाती है। सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती हो सकती है।



Topic : आपातकाल

Feature	National Emergency	President's Rule	Financial Emergency
Article	352	356	360
Reason	War, Aggression, Rebellion	Constitutional failure in State	Threat to financial stability
Approval	1 month	2 months	2 months
Duration	6 months, indefinite	6 months, max 3 years	No limit
Rights Suspension	Article 19 (partial)	No direct effect	Salaries may be cut
Federalism	Becomes unitary	Centre controls state	Financial control by Centre

THANK YOU